



**PUTUSAN**  
Nomor 3103 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURSITI SIREGAR**, bertempat tinggal di Simpang Muara Dolok Martumbur, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **DONAL SIMAREMARE**, bertempat tinggal di Jalan Jayantri, RT 003, RW 008, Desa Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
3. **JONNI SIMAREMARE**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. **JONNI SILABAN**, bertempat tinggal di Simpang Muara, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
5. **LISDA TOGATOROP**, bertempat tinggal di Dusun X Panglong, Desa Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
6. **TIONA SIHITE**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Provinsi Sumatera Utara;
7. **PITAU LI SITOHANG**, bertempat tinggal di Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Barubara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Haposan Jefry Butarbutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haposan Jefry Butarbutar, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Panglima Polim, Nomor 59, Jalan Panglima Polim Raya, Kebayoran

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PASTI OMPUSUNGGU**, bertempat tinggal di Huta Sihilap, Desa Hutnagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. **LINDA WATI ARITONANG**, bertempat tinggal di Jalan Assyakirin, Nomor 20, RT 004, RW 008, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **MAZNUR ARITONANG**, bertempat tinggal di Jalan Kereta api Gg Berkah, Nomor 02, RT 002, RW 006, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **TOMAN OMPUSUNGGU**, bertempat tinggal di Simpang Muara, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **KEPALA DESA HUTAGINJANG KECAMATAN MUARA KABUPATEN TOBA**, beralamat di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Penyerahan Ulos-Ulos Naso Ra Buruk tertanggal 15 Juli 2012 atas objek perkara I tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara II tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara III tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat-Surat yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat sepanjang berhubungan dengan objek perkara *a quo* tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan masing masing nama tersebut di bawah ini:
  - a) Pasti Ompusunggu;
  - b) Linda Wati Aritonang;
  - c) Maznur Aritonang;
  - d) Ahli waris pengganti Alm. Taho br. Ompusunggu masing-masing:
    - Simonang Simare-mare;
    - Jupiter Simare-mare;
    - Sialon Simare-mare;
    - Donal Simare-mare;
    - Lintong Simare-mare;
    - Jonni Simare-mare;
    - Nurmani Simare-mare;
  - e) Ahli waris pengganti Alm. Maruli Ompusunggu masing- masing:
    - Samsia Simare-mare;
    - Tomson Simare-mare;
    - Kaliper Simare-mare;
    - Jotar Simare-mare;
    - Sondang Simare-mare;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Ahli waris pengganti Alm. Rotti br. Ompusunggu masing-masing;
- Kelvin Rajagukguk;
  - Saudara Rajagukguk;
  - Raudin Rajagukguk;
  - Maju Rajagukguk;
  - Elpi br. Rajagukguk;
  - Nomi br. Rajagukguk;
  - Purnama br. Rajagukguk;
  - Renpita br. Rajagukguk;
  - Ani. br. Rajagukguk;
  - Sihille br. Ompusunggu
- g) Ahli waris pengganti Alm. Lindung Ompusunggu: Toman Ompusunggu;
- h) Ahli waris pengganti Baduamin Ompusunggu masing-masing:
- Lolista br. Ompusunggu;
  - Pradona Ompusunggu;
  - Pande Ompusunggu;
  - Liska br. Ompusunggu;
  - Renhat Ompusunggu;
  - Lukeria br. Ompusunggu;
- i) Ahli waris pengganti Alm. Mariati br. Ompusunggu: Lora br. Simanjuntak:
- Martiana Ompusunggu;

Secara bersama-sama adalah merupakan ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

8. Menyatakan objek perkara I yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 42 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
  - Sebelah selatan : Jusman Simamora,
  - Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Umum,  
adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;
- 9. Menyatakan objek perkara II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 6 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
  - Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
  - Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
  - Sebelah utara : Lintong Simaremare,  
adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;
- 10. Menyatakan objek perkara II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
  - Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
  - Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
  - Sebelah selatan : Grinmen Sianturi,  
adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;
- 11. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 06/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 tidak memiliki kekuatan hukum;
- 12. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 07/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 tidak memiliki kekuatan hukum;
- 13. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 08/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 tidak memiliki kekuatan hukum;
- 14. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik Alm. Juli Ompusunggu sampai dengan adanya kesepakatan oleh seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu yang terletak di Simpang Muara Huta

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



Pardomuan, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara berupa:

a. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m x lebar 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu;
- Sebelah selatan : Jusman Simamora;
- Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu;
- Sebelah utara : jalan umum;

b. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : Lintong Simaremare;

c. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
- Sebelah selatan : Grinmen Sianturi;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika;

16. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini;

Atau:

Subsider:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan cacat formil *ne bis in idem*;
2. Gugatan cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consorsium*;
3. Gugatan cacat formil melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau *relative*;
4. Gugatan kabur *obscuur libel*;
5. Gugatan cacat formil tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat II s/d VIII dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III dalam Konvensi;
1. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat II s.d. VIII dalam Rekonvensi/Tergugat II s.d. VIII dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Trt, tanggal 3 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II s.d. Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Penyerahan Ulos-Ulos Naso Ra Buruk tertanggal 15 Juli 2012 atas objek perkara I tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara II tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara III tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat-surat yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat sepanjang berhubungan dengan objek perkara *a quo* sepanjang bertentangan dengan hak milik dari seluruh ahli waris Juli Ompusunggu tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan masing masing nama tersebut di bawah ini:
  - a) Pasti Ompusunggu;
  - b) Linda Wati Aritonang;
  - c) Maznur Aritonang;
  - d) Ahli waris Alm. Taho br. Ompusunggu masing-masing:
    - Simonang Simare-mare;
    - Jupiter Simare-mare;
    - Sialon Simare-mare;
    - Donal Simare-mare;
    - Lintong Simare-mare;
    - Jonni Simare-mare;
    - Nurmani Simare-mare;
  - e) Ahli waris Alm. Maruli Ompusunggu masing-masing:
    - Samsia Simare-mare;
    - Tomson Simare-mare;
    - Kaliper Simare-mare;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jotar Simare-mare;
  - Sondang Simare-mare;
  - f) Ahli waris Alm. Rotti br. Ompusunggu masing-masing;
    - Kelvin Rajagukguk;
    - Saudara Rajagukguk;
    - Raudin Rajagukguk;
    - Maju Rajagukguk;
    - Elpi br. Rajagukguk;
    - Nomi br. Rajagukguk;
    - Purnama br. Rajagukguk;
    - Renpita br. Rajagukguk;
    - Ani. br. Rajagukguk;
  - g) Sihille br. Ompusunggu;
  - h) Ahli waris Alm. Lindung Ompusunggu: Toman Ompusunggu;
  - i) Ahli waris pengganti Baduamin Ompusunggu masing-masing;
    - Lolista br. Ompusunggu;
    - Pradona Ompusunggu;
    - Pande Ompusunggu;
    - Liska br. Ompusunggu;
    - Renhat Ompusunggu;
  - j) Lukeria br. Ompusunggu;
  - k) Ahli waris Alm. Mariati br. Ompusunggu: Lora br. Simanjuntak;
  - l) Martiana Ompusunggu;
- adalah merupakan ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;
8. Menyatakan objek perkara I yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 42 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
  - Sebelah selatan : Jusman Simamora,
  - Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
  - Sebelah utara : jalan umum,

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

9. Menyatakan objek perkara II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 6 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : Lintong Simaremare,

adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

10. Menyatakan objek perkara III yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
- Sebelah selatan : Grinmen Sianturi,

adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

11. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 06/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 *juncto* 492/PDT/2022/PT MDN tidak berlaku;

12. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 07/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 *juncto* 493/PDT/2022/PT MDN tidak berlaku;

13. Menyatakan Putusan Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara 08/Pdt.G/PN TRT/2022, tertanggal 20 Januari 2022 *juncto* 494/Pdt/2022/PT MDN, tidak berlaku;

14. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik ahli waris Alm. Juli Ompusunggu sampai dengan adanya kesepakatan oleh seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu yang terletak di Simpang Muara Huta Pardomuan, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara berupa:

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m x lebar 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah selatan : Jusman Simamora,
- Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah utara : jalan umum;

b. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : Lintong Simaremare;

c. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
- Sebelah selatan : Grinmen Sianturi;

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d. Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d. Tergugat VIII Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.245.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 530/Pdt/2023/PT MDN, tanggal 12 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Trt, tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II s.d. Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Penyerahan Ulos-Ulos Naso Ra Buruk tertanggal 15 Juli 2012 atas objek perkara I tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara II tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Juli 2012 atas objek perkara III tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat-surat yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat sepanjang berhubungan dengan objek perkara *a quo* sepanjang bertentangan dengan hak milik dari seluruh ahli waris Juli Ompusunggu tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan masing masing nama tersebut di bawah ini:
  - a) Pasti Ompusunggu;
  - b) Linda Wati Aritonang;
  - c) Maznur Aritonang;
  - d) Ahli waris Alm. Taho br. Ompusunggu masing-masing:
    - Simonang Simare-mare;
    - Jupiter Simare-mare;
    - Sialon Simare-mare;
    - Donal Simare-mare;
    - Lintong Simare-mare;
    - Jonni Simare-mare;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



- Nurmani Simare-mare;
  - e) Ahli waris Alm. Maruli Ompusunggu masing-masing:
    - Samsia Simare-mare;
    - Tomson Simare-mare;
    - Kaliper Simare-mare;
    - Jotar Simare-mare;
    - Sondang Simare-mare;
  - f) Ahli waris Alm. Rotti br. Ompusunggu masing-masing:
    - Kelvin Rajagukguk;
    - Saudara Rajagukguk;
    - Raudin Rajagukguk;
    - Maju Rajagukguk;
    - Elpi br. Rajagukguk;
    - Nomi br. Rajagukguk;
    - Purnama br. Rajagukguk;
    - Rempita br. Rajagukguk;
    - Ani. br. Rajagukguk;
  - g) Sihille br. Ompusunggu
  - h) Ahli waris Alm. Lindung Ompusunggu: Toman Ompusunggu
  - i) Ahli waris pengganti Baduamin Ompusunggu masing-masing:
    - Lolista br. Ompusunggu;
    - Pradona Ompusunngu;
    - Pande Ompusunggu;
    - Liska br. Ompusunggu;
    - Renhat Ompusunggu;
  - j) Lukeria br. Ompusunggu;
  - k) Ahli waris Alm. Mariati br. Ompusunggu: Lora br. Simanjuntak  
Martiana Ompusunggu;
- Adalah merupakan ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;
8. Menyatakan objek perkara I yaitu sebidang tanah yang terletak di  
Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara,



Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 42 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah selatan : Jusman Simamora,
- Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah utara : jalan umum,

adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

9. Menyatakan objek perkara II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran 6 m x 15 m batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : Lintong Simaremare,

adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

10. Menyatakan objek perkara III yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Muara, Hutapardomuan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
- Sebelah selatan : Grinmen Sianturi,

adalah milik seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu;

11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik ahli waris Alm. Juli Ompusunggu sampai dengan adanya kesepakatan oleh seluruh ahli waris Alm. Juli Ompusunggu yang terletak di Simpang Muara Huta Pardomuan, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara berupa:



a. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 42 m x lebar 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah selatan : Jusman Simamora,
- Sebelah barat : tanah milik Alm. Juli Ompusunggu,
- Sebelah utara : jalan umum;

b. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah selatan : tanah milik Jonni Silaban,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : Lintong Simaremare;

c. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 6 m x 15 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah barat : tanah milik Toman Ompusunggu,
- Sebelah utara : tanah milik Umman Simamora,
- Sebelah selatan : Grinmen Sianturi;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d. Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d. Tergugat VIII Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kss/2023 *juncto* Nomor 530/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Trt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s.d. VII/Tergugat Konvensi II s.d. VII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tarutung, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketiga tanah objek sengketa merupakan tanah milik dari Alm. Juli Ompusunggu yang belum dibagi-bagi kepada para ahli warisnya dan Para Penggugat serta Para Tergugat adalah merupakan satu keturunan yang merupakan ahli waris dari Alm. Juli Ompusunggu;

Bahwa oleh karena penyerahan Ulos Na So Raburuk terhadap objek perkara I yang dilakukan oleh Tergugat I bersama orang tuanya kepada Tergugat IV adalah karena adanya tekanan agar Tergugat I dikeluarkan dari penjara dan tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris yang lain, maka penyerahan tersebut tidak sah;

Bahwa meskipun hukum adat Batak Toba menganut sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal) akan tetapi sesuai dengan yurisprudensi dan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat bahwa dasar untuk menentukan warisan tidak terletak pada gender yang ada dalam struktur masyarakat, melainkan pada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di seluruh Indonesia, tidak terkecuali masyarakat adat Batak yang menerapkan sistem patrilineal dalam menentukan harta warisnya, sehingga seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pembagian warisan dan pengalihan kepemilikan milik Alm. Juli Ompusunggu secara sepihak tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain,

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta penerbitan surat-surat penyerahan yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURSITI SIREGAR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURSITI SIREGAR**, 2. **DONAL SIMAREMARE**, 3. **JONNI SIMAREMARE**, 4.

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JONNI SILABAN, 5. LISDA TOGATOROP, 6. TIONA SIHITE, 7. PITAULI SITOHAANG** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2024